



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 11/06/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processos: TC-005600.989.25-5 e TC-005658.989.25-6.

Representantes: - Adilson da Silva Porto – Elétrica – ME, por seu advogado Diego Lucas Costa Machado (OAB/SP n.º 351.834); e
- Francisco de Assis Lemos de Paula Santos (OAB/SP n.º 376.039).

Representada: Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim.

Responsável: Carlos Alberto Taino Junior, Prefeito.

Advogado: Álvaro Assad Ghiraldini (OAB/SP n.º 151.473).

Assunto: Representações formuladas contra o Edital n.º 19/2025 da Concorrência Eletrônica n.º 01/2025 – Registro de Preço, Processo Administrativo n.º 0061/2025, que objetiva a contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção e implantação de iluminação pública no Município.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Trata-se de Representações formuladas por **Adilson da Silva Porto – Elétrica – ME** e pelo advogado **Francisco de Assis Lemos de Paula Santos** contra o Edital n.º 19/2025 da Concorrência Eletrônica n.º 01/2025 – Registro de Preço, Processo Administrativo n.º 0061/2025, da Prefeitura de Biritiba Mirim, visando à contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção e implantação de iluminação pública no Município.

Em suma, **Adilson da Silva Porto – Elétrica – ME** questiona os aspectos a seguir sumarizados do procedimento:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



a) inadequado emprego da sistemática de registro de preços, em descompasso com as Súmulas n.ºs 31 e 32 desta Corte¹. Pondera que o objeto licitado engloba serviço especializado de engenharia, não pequenos reparos, sobretudo diante do conteúdo das demandas constantes dos subitens 10.13.2.2 e 10.13.2.3², as quais pressupõem a preparação de projetos prévios para a execução das atividades envolvidas. Anota que o escopo da contratação é de natureza continuada, o que também torna indevida a adoção do sistema criticado;

¹ “**SÚMULA Nº 31** – Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de serviços de natureza continuada.

SÚMULA Nº 32 – Em procedimento licitatório, é vedada a utilização do sistema de registro de preços para contratação de obras e de serviços de engenharia, exceto aqueles considerados como de pequenos reparos”.

² “**10.13 Qualificação Técnica**

[...]

10.13.2 A empresa licitante deverá possuir em seu quadro de responsáveis técnicos, devidamente registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, Engenheiro Eletricista e/ou Elétrico, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes.

[...]

10.13.2.2 Prova de aptidão técnica-profissional, mediante apresentação de atestado de responsabilidade técnica, podendo ser mais de um, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, **em nome do profissional vinculado à empresa licitante, devidamente registrado no CREA e/ou CAU**, comprovando o desempenho de atividade compatível e pertinente em características ou similaridades:

Descrição	Un.
Execução de serviços de manutenção de iluminação em rede aérea energizada	Un.
Execução de serviços de georreferenciamento de pontos IP (emplacamento, inserir no sistema as informações dos pontos)	Un.

[...]

10.13.2.3 Prova de aptidão para o desempenho de atividade que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, podendo ser juntado mais de um, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, **em nome da empresa licitante, devidamente registrada no CREA e/ou CAU**, restrita a 50% da(s) parcela(s) de maior relevância:

Descrição	Un.	Qtde.
Execução de serviços de manutenção de iluminação em rede aérea energizada	Un.	1.260
Execução de serviços de georreferenciamento de pontos IP (emplacamento, inserir no sistema as informações dos pontos)	Un.	1.260



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



b) no tópico da qualificação operacional, estabelecimento das parcelas de maior relevância e dos quantitativos que deverão ser demonstrados sem que as quantidades totais almejadas ou, pelo menos, as iniciais, tenham sido especificadas, de sorte a não haver como se aferir se os limites estipulados no artigo 67, § 1º e § 2º, da Lei n.º 14.133/2021 foram observados; e

c) requisições com o potencial de restringir o universo competitivo: **c.1)** necessidade de apresentação de certificação de um dos profissionais com curso superior em engenharia, com especialização em tráfego viário (subitem 10.13.3), a despeito de o certame em apreço em nada se assemelhar com essa última atividade; **c.2)** entrega de Certidão de Acervo Operacional (CAO) - subitem 10.13.2.6³, *especialmente pelo fato de que sendo detentora dos atestados e dos quantitativos mínimos (parcela de maior relevância), a empresa já estará apta a participar ante a comprovação de sua experiência anterior*. Pontua que a única finalidade dessa Certidão é demonstrar a existência de Atestados de Responsabilidade Técnica junto ao CREA. Acrescenta que *Se a finalidade do documento é conferir a relação dos atestados apresentados com a relação de ART's emitidas/registradas junto ao CREA, deveria a referida exigência ser limitada apenas ao vencedor do certame e como condição de contratação*; e **c.3)** realização de ensaio de névoa salina para as luminárias (subitem 7.2 das especificações técnicas⁴), embora o Município não esteja situado em região litorânea.

Já o advogado **Francisco de Assis Lemos de Paula Santos** se queixa das subseqüentes particularidades da licitação:

a) indevido emprego do registro preços, dada a previsão de manutenção do parque luminotécnico por 12 (doze) meses, atividade essa demandante de atenção e

³ “**10.13.2.6** Apresentar Certidão de Acervo Operacional (CAO), conforme disposto na regulamentação do CONFEA)”.
⁴ “**7.2 Relação de documentos que devem ser fornecidos:**

[...]

- Relatório de Ensaio de Névoa Salina;

[...]”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



técnicas especiais. Considera, assim, que *adotar o procedimento de manutenção sob demanda, via registro de preço, não nos parece favorecer município algum, visto que o tempo de reação para esta atividade impacta drasticamente na vida do munícipe, não cabendo, portanto, tal sistema a atividade denotada no objeto licitado, haja vista que o importante serviço é de natureza continuada*. Pondera, em acréscimo, que a adoção do SRP para a atividade de manutenção de iluminação pública fere o Enunciado Sumular n.º 31, razão por que o Município deve revogar a presente licitação, pois a *segurança do munícipe é imprescindível e requer atenção diária e não sob demanda [...]*;

b) solicitação de entrega de Certificado de um dos profissionais com curso superior em engenharia, com especialização em tráfego viário (subitem 10.13.3), em restrição à participação e não justificada para o escopo do torneio. Informa que essa demanda constituiu alvo de questionamentos de diversas empresas do segmento de mercado pertinente, todos indeferidos pela Origem; e

c) predileção por participantes instaladas na “vizinhança” da Prefeitura, tendo em vista a restrição geográfica de 100 (cem) quilômetros, em violação aos princípios da igualdade, livre concorrência, competitividade e eficiência da Administração Pública.

Ambos os insurgentes pedem, então, a concessão de medida cautelar que paralise o torneio e, no mérito, a procedência das reclamações, com revogação/anulação do certame e determinação de retificação das imperfeições verificadas.

Ante o vislumbre de potenciais riscos à higidez da licitação, o Plenário desta Corte, em Sessão de 19/03/2025, recepcionou as matérias como Cautelares em Procedimento de Contratação, assinalando prazo à representada para a oferta de justificativas sobre os pontos impugnados nas representações e cópia completa do edital censurado, além de impor a suspensão do procedimento licitatório até apreciação final das queixas por este Tribunal.

Adequadamente notificada, a Municipalidade encartou ao feito documentação e elucidações de seu interesse.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



De saída, defende que os serviços de manutenção do Parque de Iluminação Pública não estão dotados da regularidade e previsibilidade próprias das atividades de natureza contínua, correspondendo, em verdade, a demandas pontuais, executadas a depender da necessidade administrativa.

Compreende que, caso tivesse optado por realizar a futura contratação *sob o manto da 'continuidade'*, haveria excessivo dispêndio de recursos públicos sem a *necessária contrapartida [...] da Contratada*, em afronta à boa gestão patrimonial administrativa.

Cita, como um dos principais benefícios do sistema de registro de preços, a possibilidade de efetivação de pagamentos apenas pelos serviços efetivamente prestados, o que, além de evitar despesas desnecessárias, assegura maior controle orçamentário.

Por outro lado, diz que as atividades integrantes do objeto almejado estão descritas no instrumento com precisão, baseando-se em padrões técnicos amplamente conhecidos e aplicáveis no setor correlato, sendo que, neste caso, a previsão da elaboração de projetos executivos não implica inovação, complexidade técnica diferenciada ou carência de padronização.

Alude que a requisição de preparação dos referidos projetos não descaracteriza o escopo como comum nem afasta a possibilidade de emprego da sistemática combatida.

Enfatiza que o dimensionamento da contratação está alinhado com os princípios da legalidade, eficiência, planejamento e economicidade.

Sobre a qualificação técnico-profissional, assevera que a solicitação de certificado de um dos profissionais com curso superior em engenharia, com especialização em tráfego viário, é plenamente justificável em face das peculiaridades locais.

Explicando mais detalhadamente, dispõe que considerável parcela dos serviços será executada às margens de rodovias com elevado fluxo de veículos,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



com faixas de rolamento estreitas e acostamentos reduzidos, a requisitar a presença de um especialista em tráfego viário para o acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos, medida essa com aptidão para mitigar o nível de acidentes e óbitos deles decorrentes no Município, consoante dados que colaciona.

Informa que sua estrutura institucional relativa à gestão de tráfego é limitada, não contando com agentes de trânsito ou corpo técnico especializado capaz de oferecer suporte à execução segura das atividades lícitas.

A respeito da capacitação técnico-operacional, argumenta que a peça convocatória estabeleceu, em seu subitem 10.13.2.3, as parcelas sobre as quais deverá recair a prova de experiência anterior da licitante, inclusive em termos de unidade de medida e quantitativos mínimos, parâmetros esses proporcionais, pertinentes ao anseio de contratação e essenciais para garantir o adequado cumprimento do contrato, razão por que não há que se falar em restrição à competitividade.

Com base na Resolução n.º 1.137/2023 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, distingue a Certidão de Acervo Técnico, voltada à comprovação de que o engenheiro nela indicado executou determinada atividade técnica; da Certidão de Acervo Operacional, cujo conteúdo visa à demonstração da experiência da empresa, condicionando-se, no entanto, à vinculação dos serviços às Anotações de Responsabilidade Técnica expedidas dentro da vigência da relação jurídica entre o profissional e a pessoa jurídica contratante.

Assim, sublinha que a exigência de CAO como prova da capacidade da licitante está amparada nas normas regulatórias do tema, podendo, então, permanecer dentre as condições de habilitação técnico-operacional.

Pondera, de mais a mais, que o ensaio de névoa salina não está destinado a aferir, exclusivamente, a resistência de produtos à corrosão metálica em áreas litorâneas, sendo tal metodologia utilizada para verificar a durabilidade e qualidade de produtos metálicos e seus revestimentos frente a vários agentes



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



ambientais provocadores de corrosão, independentemente da localização geográfica imediata.

Informa que, ainda que não esteja situado na orla marítima, o Município está inserido em uma área de influência de efeitos atmosféricos típicos das regiões costeiras, dada sua proximidade relativa ao litoral, o que o torna suscetível aos impactos da névoa salina.

Reportando-se à peça emitida pela Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Serviços Públicos, incorporada aos autos, destaca que estudos científicos corroboram a ampla dispersão e influência dos fenômenos atmosféricos oceânicos em áreas continentais adjacentes.

Expõe, dessa maneira, que é razoável concluir que está sujeito, ainda que indiretamente, aos efeitos das névoas salinas litorâneas, o que justifica tecnicamente a exigência do ensaio de névoa salina nos processos de aquisição pública, especialmente no que tange à compra de luminárias ou equipamentos metálicos sujeitos à exposição ambiental.

Reproduz, além do mais, diversas outras motivações técnicas e econômicas para justificar a requisição do ensaio em questão:

- 1. Garantia de qualidade e durabilidade:** O ensaio permite identificar fragilidades em revestimentos metálicos e componentes expostos à umidade e atmosferas potencialmente corrosivas, contribuindo para maior durabilidade dos produtos, mesmo em ambientes urbanos ou industriais afastados do mar;
- 2. Prevenção contra corrosão por fatores ambientais diversificados:** Ambientes não litorâneos também apresentam riscos de corrosão devido à poluição industrial, variações térmicas, umidade elevada e agentes químicos. O ensaio garante que os materiais tenham resistência adequada a essas condições;
- 3. Uniformização e conformidade com normas técnicas:** A especificação do ensaio está alinhada com normas técnicas nacionais e internacionais, assegurando que os produtos adquiridos atendam a padrões confiáveis e consistentes de desempenho;
- 4. Redução dos custos com manutenção e substituição:** Materiais com maior resistência à corrosão possuem maior vida útil, o que reduz custos com manutenção corretiva e substituição prematura, promovendo economia e eficiência na gestão pública; e
- 5. Critério técnico de qualificação de fornecedores:** A exigência do ensaio contribui para a seleção de fornecedores tecnicamente capacitados, garantindo que participem da licitação apenas empresas que



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



oferecem soluções de alta qualidade e desempenho comprovado.

Atinente à limitação geográfica de 100 (cem) quilômetros para instalação da empresa a ser contratada, informa que está devidamente justificada nas especificações técnicas do objeto, realçando das motivações apresentadas na documentação pertinente: 1) o conhecimento do território específico em que os serviços serão prestados; 2) a redução do tempo de deslocamento; 3) a diminuição de custos com logística; 4) o menor impacto ambiental; 5) a comunicação eficiente; 6) o conhecimento das regulamentações locais; e 7) a valorização regional com a geração de empregos, resultando no aquecimento da economia municipal.

À vista disso, pleiteia a improcedência das impugnações, a fim de que possa dar continuidade ao certame.

Encaminhados os feitos, a **Assessoria Especializada**, sob o enfoque **técnico** da matéria, concluiu pela **parcial procedência** das Representações.

Por sua vez, **Chefia de ATJ** concluiu pela **procedência** das impugnações protocoladas por **Francisco de Assis Lemos de Paula Santos** (TC-005658.989.25-6) e **parcial procedência** daquelas apresentadas por **Adilson da Silva Porto Elétrica – ME** (TC-005600.989.25-5).

À mesma conclusão chegou o **Ministério Público de Contas**, cujo parecer propõe a **anulação** da disputa, por vício de origem insanável, consistente na inadequação do uso do registro de preços para serviços complexos e contínuos.

É o relatório.

GC.CCM-21



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 11/06/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processos: TC-005600.989.25-5 e TC-005658.989.25-6.

Representantes: - Adilson da Silva Porto – Elétrica – ME, por seu advogado Diego Lucas Costa Machado (OAB/SP n.º 351.834); e
- Francisco de Assis Lemos de Paula Santos (OAB/SP n.º 376.039).

Representada: Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim.

Responsável: Carlos Alberto Taino Junior, Prefeito.

Advogado: Álvaro Assad Ghiraldini (OAB/SP n.º 151.473).

Assunto: Representações formuladas contra o Edital n.º 19/2025 da Concorrência Eletrônica n.º 01/2025 – Registro de Preço, Processo Administrativo n.º 0061/2025, que objetiva a contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção e implantação de iluminação pública no Município.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ADOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DOTADO DE COMPLEXIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, INCISO I, DA LEI N.º 14.133/2021. PROCEDÊNCIA E PARCIAL PROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO.

A adoção equivocada do sistema de registro de preços materializa falha cuja magnitude impõe seja determinada a anulação do procedimento, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Inicialmente, convém assinalar que a possibilidade ou não da aplicação da sistemática de registro de preços para o objeto em exame deve ser



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



avaliada à luz das previsões da Lei n.º 14.133/2021, regedora do certame em análise e cujo teor trouxe novos e mais delineados contornos ao referido sistema, o qual foi elencado no artigo 78, inciso IV, do referido Diploma como procedimento auxiliar de contratações no atual regime.

Tendo isso em perspectiva, extrai-se do artigo 85, “caput”, da Nova Lei de Licitações e Contratos, a expressa possibilidade do emprego do SRP não apenas para pequenas intervenções, como também para a execução de obras e serviços de engenharia, desde que atendidos aos pressupostos elencados nos incisos I e II do mencionado dispositivo, quais sejam: existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional; e necessidade permanente ou frequente de obra ou serviço a ser contratado.

In casu, verificação do termo referencial levou o Setor Especializado desta Corte a concluir que os serviços licitados são dotados de complexidade técnica e operacional impeditivas do emprego da sistemática de registro de preços à espécie, por força do artigo 85, inciso I, da Lei n.º 14.133/2021, eis que “a contratação exige não apenas a disponibilização de equipamentos e materiais específicos, mas um elevado nível de expertise e infraestrutura”, somando-se a isso “a necessidade de mobilização contínua de equipes técnicas capacitadas para atuar em redes energizadas [...]”.

Além do mais, não prospera a argumentação defensiva no sentido de que as atividades almejadas são pontuais, devendo, portanto, ser executadas sob demanda. É que, segundo parecer de Chefia de ATJ, “ainda que a execução de alguns dos serviços que compõem o objeto possa ocorrer sob demanda, eles se inserem em um contexto mais amplo de efficientização e gestão contínua do parque de iluminação pública”:

[...] A quantidade de pontos de luminárias em LED indicada me leva a concluir que o objeto pretendido é a efficientização do Parque de Iluminação do Município, por meio de serviços de manutenção e substituição de luminárias com outras tecnologias pelas de LED, como se verifica, aliás, no item 8.1 do TR⁵.

⁵ “Dessa maneira, o escopo desse projeto é realizar a implantação e manutenção de tecnologia de



Adicionalmente, o TR descreve a execução de atividades como o registro e monitoramento de dados; planejamento e programação de intervenções; *call center*, fornecimento de dados gerenciais para o Município; elaboração de projetos, entre outras de natureza contínua, que, a propósito, nem sequer estão precificadas na planilha orçamentária, o que é digno de apontamento. Confira:

2.2 ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

[...]

2.2.2. Operação do Parque de Iluminação Pública → compreende os seguintes pontos: 1) registro e monitoramento de dados; 2) planejamento, programação e controle das intervenções na rede de iluminação pública, visando à obtenção dos melhores resultados e propiciando a aplicação adequada e controlada dos recursos despendidos nestas intervenções.

A operação deve fornecer os parâmetros necessários ao controle pelo Município do atendimento aos munícipes, através de *Call Center*, da situação do parque de iluminação pública, da evolução dos trabalhos, de prazos, preços e qualidade dos serviços, monitorando as seguintes funções: 1) operação e emissão de relatórios gerenciais.

2.3. SERVIÇOS DE MELHORAMENTO

2.3.1. Projetos executivos → consiste na elaboração de projetos executivos elétricos e luminotécnicos indicados pelo Município, mediante a utilização de recursos informatizados e *softwares* específicos, necessários à execução dos serviços de efficientização, ampliação, reforma e melhoria. A Contratada deverá assessorar o Município na aprovação de projeto junto à concessionária de energia, quando for o caso, antes do início dos trabalhos.

2.3.2. Operação e manutenção → objetiva atingir o nível de qualidade do serviço especificado neste Termo, através de ações preventivas e corretivas, com fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos que se façam necessários. A manutenção do parque de iluminação pública será feita através:

[...]

2.3.6. Iluminação especial → são os serviços executados em imóveis públicos, tombados ou não, monumentos, parques, praças e unidades de valor histórico ou cultural, em instalações permanentes ou temporárias, destinadas à sua valorização cultural e visual.

[...]

5. DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

5.1. Manutenção do sistema de iluminação pública:

5.1.1. Caberá a Contratada a responsabilidade pelo funcionamento do parque de iluminação pública do Município, ressalvadas as obrigações do Município estabelecidas neste Termo de Referência.

5.2. Administração do serviço de iluminação pública do Município:

5.2.1. Atualização permanente da base de dados patrimonial do Sistema de Iluminação Pública. Toda e qualquer intervenção que acarrete aumento ou diminuição de pontos ou potências existentes deverá ser cadastrada e informada à concessionária de energia.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



5.2.2. Implantar dentro da Prefeitura, se solicitado, ponto de atendimento ao munícipe, bem como assessorar a instalação junto ao *site* da Prefeitura de *link* de acesso com informação sobre o Sistema de Iluminação Pública.

5.2.3. Realizar 02 (duas) visitas semanais, de acordo com a necessidade da SMOPSP.

5.3. Operação e manutenção do Parque de Iluminação Pública do Município

5.3.1. A manutenção tem por objetivo atingir o nível de qualidade especificado neste Termo de Referência, através de ações preventivas e corretivas, com fornecimento e aplicação dos materiais e equipamentos necessários.

5.3.2. Para a consecução desse objetivo, caberá a Contratada a realização das seguintes atividades?

a) Organizar um conjunto de equipes de manutenção mensal (mínimo de 02 [duas] visitas semanais), devidamente uniformizadas e identificadas, associada à identidade do Município, de modo a evidenciar que a manutenção corretiva e preventiva do Parque de Iluminação Pública é realizada pela Contratada a serviço do Município.

b) Manter controle físico do patrimônio de Iluminação Pública, atualizando seus dados cadastrais imediatamente após cada intervenção de qualquer natureza no parque.

c) Realizar as intervenções necessárias nos pontos com defeitos, observados os prazos fixados.

d) Realizar pod[a] de árvores que, porventura, estejam causando interferência na luminosidade da luminária.

e) Interagir com o serviço de atendimento telefônico para permitir intervenções de emergência, observados os prazos fixados.

f) Realizar rotinas de inspeção e verificação semanalmente para o bom funcionamento do Parque de Iluminação Pública.

g) Realizar a manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as obrigações de resultado, quanto a:

i. Garantia de funcionamento;

ii. Garantia de nível de iluminação;

iii. Garantia de disponibilidade do sistema; e

iv. Garantia de excelência no aspecto visual e estético.

[...]

Neste caso específico, ainda que a execução de alguns serviços que compõem o objeto possa ocorrer sob demanda, eles se inserem em um contexto mais amplo de efficientização e gestão contínua do parque de iluminação pública. A natureza integrada e interdependente das atividades descritas no Termo de Referência, como o registro e monitoramento de dados, o planejamento de intervenções, o *call center*, o fornecimento de dados gerenciais e a elaboração de projetos executivos, descaracteriza a premissa de “serviços pontuais e sob demanda” que justificaria a adoção do Sistema de Registro de Preços.

Trata-se de objeto que, por sua própria natureza, exige uma execução coordenada e planejada, com o acompanhamento e gestão de todas as fases. A argumentação de que o SRP permitira pagar unicamente pelos serviços prestados não se sustenta diante da necessidade de garantir performance e a disponibilidade do sistema de iluminação pública como um todo, conforme as obrigações de resultado expressas no TR (garantia de funcionamento, nível de iluminação, disponibilidade e excelência



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



visual/estética) [...].

Em síntese, a solução pretendida, embora possa envolver a execução de serviços individuais sob demanda, configura-se, em sua totalidade, como um contrato de prestação de serviços de natureza contínua e complexa, voltado para a gestão e a modernização de um sistema essencial do município. A adoção do SRP, neste caso, fracionaria indevidamente o objeto, comprometendo a eficiência, a padronização e a integralidade da solução buscada, e consequentemente, a economicidade e a qualidade do serviço público prestado [...].

Tais ponderações apenas confirmam a natureza complexa do escopo desta disputa, a ensejar, portanto, por desrespeito ao artigo 85, inciso I, do Novo Diploma Licitatório, a determinação de anulação do presente torneio, em virtude da apuração da existência de vício insanável, consistente na inviabilidade do SRP neste caso.

Sem prejuízo dessa conclusão, necessária a abordagem das demais críticas, a fim de evitar a sobrevida de eventuais equívocos por ocasião da preparação pela Municipalidade de novo procedimento licitatório voltado à contratação de objeto análogo ao vertente.

Nesse sentido, com adstrição, inicialmente, às queixas incidentes sobre o tópico da qualificação técnica, exame da tabela inserida no subitem 2.1. do Anexo I, referente ao orçamento, em comparação à relacionada aos tipos de luminárias, incluída nesse mesmo tópico do termo referencial, levou a vertente técnica de ATJ a vislumbrar as seguintes divergências:

[...] Embora o item 2.4.1 do Anexo I – Termo de Referência afirme que as quantidades descritas na planilha do item 2.4 do Anexo I – Termo de Referência constituem mera estimativa com base nos anos anteriores, não correspondendo a limites máximos de execução, verifico inconsistência nos dados apresentados.

A planilha do item 2.4 do Anexo I – Termo de Referência trata da estimativa anual de manutenção, servindo como base para a composição orçamentária, com quantitativos compatíveis entre si.

No entanto, [...] aquela referente aos tipos de luminárias/quantidade/potência, [...] por sua vez, apresenta total compatível com os 2.521 pontos previstos para o emplacamento da iluminação pública [...] – notas de rodapé suprimidas.

Essa constatação, a princípio, não permite concluir, com a segurança necessária, se o quantitativo elencado no subitem 2.1 do termo referencial, de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



2.958⁶, repetido no subitem 2.4 do Anexo I (Estimativa de manutenção anual), abarca ou não o Parque de 2.520 e 2.521 pontos indicado, respectivamente, nos subitens 2.1 – Tabela Tipo de Luminária e 2.2.1., ambos do documento referencial.

Dessa forma, à míngua de elucidações efetivas por parte da Representada e considerando a insegurança do cenário narrado, não há como se afirmar se os quantitativos destacados para fins de prova de capacitação técnico-operacional no subitem 10.13.2.3 do edital estão ou não em linha com as diretrizes do artigo 67, § 1º e § 2º, da Nova Lei de Licitações e Contratos.

Em decorrência disso, impõe-se à Prefeitura elucidar, por ocasião de eventual relançamento do torneio, as diferenças apontadas, certificando-se, ademais, de que os referenciais numéricos utilizados para o cálculo das quantidades a serem demonstradas pela empresa por ocasião de sua prova de experiência anterior estão em conformidade com os parâmetros traçados no dispositivo legal mencionado.

Ainda, consoante a seara especializada da Assessoria Técnica oficiante nestes autos, as parcelas evidenciadas para fins de prova de habilitação técnico-profissional e operacional recaem em atividades específicas, em detrimento da Súmula n.º 30 deste Tribunal:

[...] Outro ponto a ser criticado na qualificação técnica diz respeito à definição das parcelas de maior relevância eleitas para fins de comprovação da qualificação técnica.

Tanto a exigência de execução de serviços de manutenção de iluminação pública em rede aérea energizada quanto a de georreferenciamento de pontos de iluminação pública revelam-se excessivamente específicas quanto ao local de realização, uma vez que tais atividades não variam em função do ambiente em que serão executadas, sendo tecnicamente equivalentes – independentemente de se tratar de rede aérea energizada, no primeiro caso, ou de sistema de pontos de iluminação pública, no segundo, pois a atividade de georreferenciamento é idêntica para qualquer sistema.

Essa situação evidencia a exigência vedada de comprovação de demonstração de experiência em atividade específica, sem a devida justificativa técnica, conforme a Súmula nº 30 desta Casa:

[...]

Por isso, o edital deve ser revisado para ajustar essas exigências, a fim de

⁶ 1.479,00 (item 18 da classificação e descrição do material) + 1.479,00 (item 19 da classificação e descrição do material) = 2.958.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



garantir que as condições de qualificação técnica sejam compatíveis com o objeto licitado, sem impor restrições desnecessárias que possam prejudicar a competitividade do certame.

Logo, ante a falta de impugnações diretamente incidentes sobre esse assunto e, portanto, da concessão de interregno para o eventual exercício de contraditório pelo Município, recomenda-se ao órgão promotor do torneio a conformação das parcelas de maior relevância eleitas ao preconizado no Enunciado Sumular n.º 30.

Em continuidade, embora não faça menção expressa ao termo “atestado”, a redação do subitem 10.13.2.3⁷, caso seja lida de maneira combinada com a dos subitens 10.13.4 e 10.3.5⁸, permite concluir que o instrumento requer a oferta desse documento, em nome da licitante, para fins de demonstração de sua aptidão técnica.

Por sua vez, o subitem 10.13.2. solicita a entrega, em sede habilitatória, de “*Certidão de Acervo Operacional (CAO), conforme disposto na regulamentação do CONFEA*”.

Ocorre que a demanda cumulada de certidões e atestados voltados a provar a capacitação técnico-operacional não se coaduna com o teor do artigo 67, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, o qual permite, sim, que essas documentações sejam pedidas, mas apenas de modo alternativo, em benefício, por consequência, da competitividade, modificação essa, então, a ser implementada pela Administração, a tornar parcialmente procedente a reclamação relativa a esse

⁷ “10.13.2.3 Prova de aptidão para o desempenho de atividade que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, podendo ser juntado mais de um, fornecido por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, devidamente registrada no CREA e/ou CAU, restrita a 50% da(s) parcela(s) de maior relevância: [...]”.

⁸ “10.13.4 Será admitida para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados executados de forma concomitante.

10.13.5 Disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



aspecto.

Esse entendimento, a propósito, segundo citado por Chefia de ATJ, pode ser extraído do seguinte excerto do Manual de Obras e Serviços de Engenharia desta Casa:

Subtende-se que o inciso II do art. 67 possibilita a comprovação da qualificação operacional também pelas CAOs emitidas pelos conselhos regionais, além dos atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público e privado que, de forma consagrada, vêm sendo exigidos e aceitos nos editais de obras e serviços de engenharia regidos pela Lei Federal nº 8.666/93.

Na opinião dos técnicos que elaboraram este manual, existe a possibilidade da requisição **alternativa** de tais documentos, sendo que os atestados emitidos por empresas de direito público ou privado normalmente já estão na posse das interessadas e não implicariam em novos ônus para a participar da licitação e nem em prazo necessário para requisição do documento junto ao CREA, sendo assim, entende-se recomendável o aceite de ambos os tipos de comprovação, pelo edital.

Em decorrência da análise dessa particularidade, recomendam-se as seguintes adequações no ato de chamamento, a englobar, também, a permissão de subcontratação da atividade de poda das árvores com interferências na luminosidade da "IP", tudo em harmonia com o proposto pela Chefia da Área Técnica deste Tribunal:

[...] Observo que há uma certa confusão entre a qualificação operacional e profissional nos itens 10.13.2 e seguintes do Edital, o que demanda correção, mediante adequada segregação entre os documentos a serem apresentados para a prova de uma e da outra. Proponho recomendação nesse sentido.

[...]

Aliado a isso, cabem recomendações para:

- Revisão do texto do item 10.13.2.3, pois leva a crer que o registro no CREA deve ser da empresa, e não do atestado. Acredito, no entanto, que a intenção do Município era exigir o registro deste último, na medida em que o da licitante já é requerido no item 10.13.1;
- Eliminação da exigência de prova de vínculo entre o profissional e a licitante na fase habilitatória, visto que, diferentemente da Lei 8.666/93, a Lei 14.133/21 não mencionada o fato de que os profissionais devem compor o quadro da empresa (sobre o tema, v. TC-24849.989.24⁹).

⁹ "A partir da revogação do inciso I do § 1º do artigo 30 da Lei 8.666/93, não há fundamento legal para a exigência de comprovação de vínculo jurídico entre o responsável técnico e a empresa proponente na fase de habilitação, sendo apenas exigível a apresentação de profissional devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação, na forma do inciso I do artigo 67 da Lei Federal nº 14.133/21."



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



[...]

Com o devido respeito, discordo do apontamento da área técnica sobre indevida aglutinação de serviços de manutenção do parque de iluminação pública com a poda de árvores, eis que: *i)* o serviço é diretamente relacionado à manutenção da iluminação pública¹⁰, *ii)* não foi exigido na qualificação técnica, e *iii)* é de baixíssima monta, não se confundindo com os serviços de poda normalmente incluídos em contratações de limpeza urbana.

Proponho, contudo, recomendação ao Município para que permita a subcontratação da poda, conforme decidido no TC-565.989.25:

Por fim, sem interferência nas medidas que serão adotadas, trago a sugestão da Assessoria Técnica, de que a composição unificada do objeto poderia ser mantida, diante da já determinada exclusão da exigência relativa à poda de galhos de árvores na qualificação técnica, acrescida da permissão de subcontratação desses serviços, considerando a sua baixa relevância técnica e financeira, além da possibilidade de atuação de profissionais especializados, sem ônus extras à contratada.

Outrossim, conquanto se mostre louvável a preocupação da Representada com a segurança do tráfego por ocasião da execução do contrato vindouro, ela não se afigura abalizada para justificar a demanda de “*Apresentação de Certificado de um dos profissionais com curso superior em engenharia, com especialização em tráfego viário*” (subitem 10.13.3), que deve ser retirada do edital para fins de habilitação, porquanto não compõe a natureza central do presente anseio de contratação, centrado na execução de serviços de manutenção e implantação de iluminação pública no Município e atividades correlatas, na esteira do parecer especializado de ATJ.

No que concerne ao relatório de ensaio de névoa salina, sua requisição, direcionada à empresa classificada provisoriamente em primeiro lugar¹¹, não restou devidamente motivada pela Origem.

Com efeito, verificação realizada pela Chefia de ATJ concluiu que não

¹⁰ “Cito o parecer de engenharia de ATJ, no TC-565.989.25: “A poda de árvores é importante para garantir o fluxo luminoso e, conseqüentemente, a iluminância. Árvores e galhos podem obstruir a iluminação, reduzindo sua eficiência e criando áreas escuras, com conseqüente risco de acidentes e prejuízo à segurança pública. Além disso, podem danificar os materiais e fios elétricos”.

¹¹ “**7.2 Relação de documentos que devem ser fornecidos:**

[...]

- Relatório de Ensaio de Névoa Salina; [...]”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



houve evidenciação de que a maresia seja capaz de atingir a cidade, pois a distância por ela percorrida “*depende de condições geográficas e de vento*”¹²; nem de que a situação vertente se subsuma aos parâmetros do estudo científico¹³ citado em sede defensiva, panorama esse que, à luz do princípio da competitividade, denota a necessidade de exclusão de tal demanda impugnada da peça convocatória.

Afora isso, o fundamento de que os artefatos ficarão sujeitos à exposição ambiental não induz, por si só, à possibilidade de manutenção da solicitação ora combatida, tal como se infere da jurisprudência desta Casa, exemplificada no julgamento do TC-016859.989.24-6 (Sessão Plenária de 18/09/2024, sob relatoria do e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo):

2.3 Superado esse ponto, com a instrução, entendo abusiva a requisição dos questionados laudos, por extrapolar a razoabilidade, diante do objeto pretendido.

Por óbvio, certificações mínimas dos produtos são desejáveis e necessárias para que a Administração Pública se resguarde de infortúnios. Entretanto, não é este o cenário do laudo comprovando resistência à corrosão de névoa salina para equipamentos que, a toda evidência, não ficarão sujeitos à tal intempérie, o que torna insustentável a exigência.

Tal cenário, conforme consignei na medida liminar, não se coaduna com precedentes desta Corte, de que é exemplo o decidido nos autos do processo TC-14000.989.22-8¹⁴, em sessão plenária de 06-07-22:

“De outra parte, quanto aos laudos demandados no edital, na esteira das manifestações unânimes dos órgãos técnicos da Casa e do Ministério Público de Contas, em virtude da carência de justificativas capazes de ampará-las, devem ser excluídas as requisições constantes do subitem 6.1.5.2, inciso I5 c.c. subitem 10.46 do ato de chamamento, relativas, respectivamente, à entrega, na fase de habilitação, de declaração de apresentação de Relatórios de Ensaios de Produtos, emitida em nome da fabricante ou revendedora do Playground – Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina na fase de

¹² “Conforme portal técnico de engenharia: O” alcance da maresia varia de acordo com o local. Normalmente, utilizase um raio de 5 km de distância do mar, mas é necessário realizar um estudo aprofundado. “Isso porque a movimentação e a deposição das gotículas contaminadas com Cl- variam significativamente conforme características locais, como topografia e parâmetros meteorológicos, em destaque a direção e a velocidade dos ventos”, explica a pesquisadora do IPT.”. consultado em: <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/maresia-entenda-o-que-e-ecomo-protoger-as-construcoes-do-seu-efeito/16748>”.

¹³ “focou na compreensão dos mecanismos de formação da nevoa marinha ao redor das Ilhas Britânicas e seu impacto na navegação, aviação e previsão do tempo”.

¹⁴ “Relatora Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MOARES”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



habilitação, bem como à dos referidos Relatórios, em si, por ocasião da assinatura da(s) ata(s) de registro de preços.

Isso porque, como considerado por ATJ, sob o enfoque Jurídico, os Municípios Consorciados ficam distantes da região litorânea, o que indica, a priori, a ausência de contato deles com névoa salina proveniente de maresia. No mais, a alegação de que os produtos licitados serão instalados em áreas descobertas, ficando expostos “ao tempo”, não é capaz de fundamentar, por si só, as exigências em questão. (grifei).

Nesse mesmo sentido foram as decisões proferidas nos autos dos TC-013447.989.22-9¹⁵, TC-014885.989.22-8¹⁶ e TC-022707.989.22-4¹⁷.

De igual sorte, a limitação geográfica imposta à localização da licitante, de cem quilômetros do Município, fez-se acompanhar de razões¹⁸ cujos

¹⁵ “Sessão Plenária de 13-07-2022, Relatora Conselheira-Substituta Silvia Monteiro”.

¹⁶ “Sentença proferida pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini, disponibilizada no Dário Oficial Eletrônico do TCESP em 26-07-2023”.

¹⁷ “Decisão singular, de minha lavra, ratificada na Sessão Plenária de 01-02-2023”.

¹⁸ **“RESTRIÇÃO GEOGRÁFICA DE 100 Km**

a) Justificativa

- Especialização e Experiência Local

A contratação de uma empresa especializada com atuação regional ou local pode trazer vantagens significativas:

- Conhecimento do Território: Empresas com experiência na região têm melhor conhecimento das condições locais, o que pode agilizar a identificação e resolução de problemas específicos.
- Histórico de Serviços: Empresas locais podem ter um histórico comprovado de serviços prestados no município ou em municípios vizinhos, oferecendo maior segurança quanto à qualidade do trabalho.

Temo de Reposta e Agilidade

A proximidade geográfica da empresa contratada influencia diretamente na capacidade de resposta:

- Redução do Tempo de Deslocamento: Empresas locais podem reduzir significativamente o tempo de deslocamento, permitindo uma resposta mais rápida em situações emergenciais.
- Eficiência Operacional: A empresa estará mais próxima dos locais de intervenção, o que facilita a execução as manutenções preventivas e corretivas com maior eficiência.

Custos de Transporte e Logística

Contratar uma empresa localizada na mesma região pode resultar em economia:

- Redução de Custos Logísticos: Empresas próximas podem diminuir os custos com transporte de equipes e materiais, refletindo em menores custos totais para o serviço.
- Menor Impacto Ambiental: Menor necessidade de transporte reduz a pegada de carbono associada à logística.

Apoio e Suporte Continuado



conteúdos, contemplados pelo Setor competente deste Tribunal, deram ensejo à elaboração de parecer técnico concludente pela ausência de “*qualquer fundamento teórico, qualitativo ou quantitativo*” que possibilitasse a manutenção dessa reivindicação administrativa, motivo por que cabe à Origem a sua exclusão da peça editalícia, para cumprimento ao artigo 9º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” e ao artigo 11, incisos I e II, ambos do Novo Estatuto Licitatório.

A corroborar esse entendimento, nota-se que as preocupações administrativas com a capacidade técnica das licitantes podem ser, dentro dos limites da norma regente do tema, satisfeitas por ocasião da fase habilitatória do torneio; atinente à agilidade na resposta às necessidades municipais e ao suporte local, as regras editalícias e contratuais de execução do objeto deverão ser observadas por qualquer das participantes que se sagre vencedora da competição,

A proximidade geográfica pode facilitar a manutenção de um relacionamento mais próximo:

- Comunicação Eficiente: Empresas locais podem oferecer um suporte mais ágil e acessível, facilitando a comunicação e a resolução de questões rapidamente.
- Relacionamento e Comprometimento: Empresas da região podem ter um maior comprometimento com a comunidade local, o que pode refletir em um serviço mais dedicado.

Compliance e Regulamentações Locais

Empresas especializadas na região podem estar mais familiarizadas com:

- Regulamentações Municipais: Conhecimento das normas e regulamentações locais pode garantir que todos os serviços estejam em conformidade com as exigências do município.
- Permissões e Licenças: Empresas locais podem ter maior facilidade na obtenção de permissões e no cumprimento de requisitos legais específicos da área.

Desenvolvimento Econômico Local

Optar por uma empresa local contribui para o desenvolvimento econômico da região:

- Geração de Empregos: A contratação de empresas locais pode gerar empregos e contribuir para o crescimento econômico do município.
- Reforço na Economia Local: A utilização de fornecedores e prestadores de serviços da região estimula a economia local e fortalece o mercado regional.

Conclusão

A delimitação geográfica para a contratação de uma empresa especializada em manutenção do parque de iluminação pública em Biritiba Mirim é justificada pela necessidade de eficiência, redução de custos, agilidade na resposta e suporte legal. Esses fatores garantem que o serviço seja prestado com maior eficácia, promovendo o bom funcionamento do sistema de iluminação pública e beneficiando a comunidade local”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



sob pena de cominação das penalidades cabíveis; com relação à redução de custos, a restrição territorial reclamada tem ainda menor razão de ser frente ao critério de julgamento adotado, de menor preço global, o qual conta com etapa efetiva de lances; e, por derradeiro, privilegiar, nesses moldes, as empresas locais ou regionais não encontra amparo na Lei n.º 14.133/2021.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos abordados, meu voto considera **parcialmente procedente** a Representação formulada por **Adilson da Silva Porto – Elétrica – ME** e **procedente** aquela protocolada por **Francisco de Assis Lemos de Paula Santos**, para determinar que a **Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim proceda à anulação da Concorrência Eletrônica n.º 01/2025**, nos termos do artigo 171, § 3º, da Lei n.º 14.133/2021, tendo em vista a inadequação da adoção do registro de preços para o objeto em tela, sem prejuízo da observância das demais orientações e recomendações constantes do corpo do presente voto em caso de lançamento de certame com objetivos análogos.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando-se os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.